

Rahvusvaheline lapsendamine Eestist Ameerikasse protsessis osalejate kogemuste põhjal

Merle Linno, Anni Amberg

Rahvusvaheline lapsendamine on üks viis, kuidas laps, kes ei saa kasvada oma sünnijärgsete vanematega, endale uue pere leiab. Dokumenteeritud andmed Eestist välisriiki lapsendamise kohta pärinevad 1990. aastatest. Ehkki ka varasemad seadused pakkusid sellist võimalust, puudub ülevaade, kui palju lapsi tollel ajal välismaale lapsendati. Rahvusvahelise lapsendamise kaudu uue kodu leidnud laste arv ei ole suur ja on aasta-aastalt vähenenud. Lapsendajate kogemusi seoses lapsendamisprotsessiga, laste kohanemist uues riigis ja nende elukäiku Eestis pole seni uuritud. Eesti riigile on teada vaid niipalju, kui sellest räägivad sotsiaalministeeriumile esitatud lapsendamisjärgsed raportid.

Artikkel annab ülevaate 2014. aasta kevadel läbi viidud kvalitatiivsest uurimusest¹, mille eesmärk oli uurida Ameerika Ühendriikidest pärit lapsendajate kogemusi seoses lapsendamisega Eestist. Vaatamata sellele, et Eesti ja USA vaheline rahvusvaheline lapsendamise leping lõppes 2013. aastal, on rahvusvahelise lapsendamise paremaks korraldamiseks oluline uurida USAst pärit lapsendajate kogemusi, et näha Eesti korralduslikku süsteemi võõra pilgu läbi ning arendada rahvusvahelist lapsendamist selliselt, et selles protsessis oleksid tagatud lapse parimad huvid ja heaolu. Uurimusest selgus, et lapsendajate motiiviks on, lisaks soovile aidata lapsi, mida on näidanud varasemad uurimused (Anderson 2010), ka raskused bioloogiliste järglaste saamisega. Peamine probleem, millest lapsendajad rääkisid, oli puudulik informatsioon lapsendatava lapse kohta, ent kirjandusest on teada, et ebapiisav ja/või ebaõige teave lapse kohta on üks põhjusi, miks lapsendamine võib ebaõnnestuda. Uurimuses osalenud teadsid rääkida mitmest juhtumist, kus lapsendajad olid loobunud Eestist pärit lastest. See avas täiesti uurimata valdkonna, sest lapsendamiste lõpetamise kohta puudub igasugune ülevaade ning pole teada, kui palju Eestist lapsendatuid on sattunud Ameerika lastekaitseüsteemi huviorbiiti uue kodu vajajatena.

¹ Amberg, A. (2014). Rahvusvahelise lapsendamisprotsessi kogemuste kirjeldused. Tartu Ülikool. Juhendaja Merle Linno.

Sissejuhatus

Lapsendamine on olnud aastasadu üks võimalustest vanemateta jäänud laste elu korraldamiseks nii Eestis kui maailmas. Välismaale lapsendamine on Eestis tuntud alates taasiseseisvumisest, ehkki ka nõukogudeaegsetes seadustes olid sätted välisriikide kodanikele laste lapsendamise korraldamiseks. Rahvusvahelises lapsendamises jagatakse riike lapsi vastuvõtvateks ja lapsi loovutavateks, Eesti on alati olnud lapsi loovutav riik. Ehkki laste arv, keda Eestist välismaale lapsendatakse, on väike ja viimastel aastatel vähenenud, on siiski suur hulk lapsi sellisel moel endale uue pere, kodu ja kodumaa leidnud. Inimeste kogemused seoses lapsendamisega annavad väärtuslikku infot selle kohta, kas ja kuidas peaks rahvusvahelist lapsendamist korraldama, et lapse parim huvi oleks seejuures tagatud. Eesti lastekaitse süsteemis on aset leidnud suured muudatused: 1. jaanuarist 2016 jõustus uus lastekaitseseadus, mille kohaselt siseneb valdkonda uue tegutsejana Sotsiaalkindlustusamet, kelle pädevusse rahvusvaheline lapsendamine nüüdsest kuulub. Seega on vaja uurida senist praktikat, et osata korraldada lastekaitse süsteemi parimal võimalikul moel.

Rahvusvaheline lapsendamine kui lastekaitse meede

Rahvusvahelise lapsendamise kui juriidilise fenomeni algust, millega kaasnesid kokkulepped ja lepingud lapsi loovutavate ja lapsi vastuvõtvate riikide vahel, seostatakse sõdade ja humanitaarkatastroofidega Euroopas ja Ameerikas, mille tulemusel tuhanded lapsed olid jäänud orvuks (vt täpsemalt Triselioties 2000, Briggs ja Marre 2009, Selman 2010, Khanna ja Killian 2015). Alguses oli rahvusvahelise lapsendamise eesmärk päästa lapsi rasketest oludest, nt Rootsis peeti 1960.–1970.

aastatel rahvusvahelist lapsendamist sotsiaalselt teadlike kodanike vastutuseks (Yngvesson 2002). Hiljem, kui sündide arv vähenes, vähenes ka riigisiselt lapsendatavate laste arv ja rahvusvaheline lapsendamine muutus üheks perede viljatusega seotud probleemide lahendusviisiks (Triselioties 2000, Briggs ja Marre 2009, Selman 2010, Khanna ja Killian 2015). Rahvusvaheliste lapsendamiste sagenemisega 1980. aastatel hakati tähelepanu pöörama protsessile endale, samuti lapsendatud laste olukorrale, mistõttu lisati vastavad sätted ÜRO lapse õiguste konventsiooni. See protsess kulmineerus riikidevahelises lapsendamises lastekaitseks tehtava koostöö konventsiooni (nn Haagi konventsiooni) vastuvõtmisega 1993. aastal, millega sooviti kindlustada lapse prima huvi tagamist iga rahvusvahelise lapsendamise otsuse puhul (Selman 2010). Haagi konventsiooni kohaselt võib rahvusvahelist lapsendamist kaaluda juhul, kui sel viisil on võimalik pakkuda lapsele üleskasvamist perekeskonnas ning kui lapse päritolumaal ei ole lapsele perekonda leitud. Eesti on ühinenud nii ÜRO lapse õiguste konventsiooni kui ka Haagi konventsiooniga. 2010. aastal jõustunud perekonnaseadus sätestab, et lapsendamine Eestist teise riiki võib toimuda, kui Eestis ei ole võimalik lapse eest vajalikul määral hoolitseda.

Rahvusvahelise lapsendamise suundumusi maailmas uurinud Peter Selmani (2009) ülevaate kohaselt on alates 2004. aastast vähenenud välismaale lapsendatavate laste hulk, sama trendi on näha ka Eestis. Näiteks 2002. aastal lapsendati välismaale 24,4% kõigist lapsendatud lastest, 2013. aastal ainult 8% (Statistics i.a). Ka riikide loetelu, kuhu lapsi Eestist lapsendati, on muutunud: kui aastatel 1997–1998 olid lapsendajad pärit 9 riigist (Rootsi, Soome, USA, Prantsusmaa, Itaalia, Island, Põhja-Iirimaa, Taani ja Venemaa),

siis sajandivahetuseks oli see arv kahanenud kolmeni: Rootsi, Soome ja USA (*Statistics* i.a) ning hetkel on Eestil kehtiv leping rahvusvaheliseks lapsendamiseks vaid Rootsiga (Vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse roheline raamat 2014).

Vastavalt perekonnaseadusele (2010) võib Eestist välisriiki lapsendada, kui Eestis ei ole lapse eest võimalik vajalikul määral hoolitseda. Pikaajalise lapsendamise kogemusega Tartu maavalitsuse lastekaitse spetsialist Tiina Kivirüüt on oma „Lapsendamise käsiraamat“ kirjutanud, et tavaliselt ei leita Eestist peresid erivajadusega lastele, teismeealistele lastele või suurematele õdede-vendade koostele, keda ei soovita lahutada (Kivirüüt 2011). Statistiliste ülevaadete (*Statistics* i.a; Asendushoolduse kontseptsiooni alusanalüüs 2013; *Statistics. Intercountry adoption* i.a) järgi lapsendati aastatel 1997–2013 Eestist välismaale 439 last, neist 24% lapsendati USAsse. 30% sel perioodil välismaale lapsendatud lastest olid puudega; alates 2011. aastast on välismaale lapsendatud laste hulgas kasvanud 3–6aastaste laste osakaal. USA oli Eesti partneriks rahvusvahelises lapsendamises aastatel 1999–2013 ja selle aja jooksul lapsendati Eestist Ameerikasse 106 last (*Statistics. Intercountry adoption* i.a).

Ehkki Eesti on olnud rahvusvahelises lapsendamises tegev juba aastaid, puudub ülevaade sellest, kuidas lapsendajad ja lapsed lapsendamise protsessi kogevad. Samas on lapsendamise protsessi läbivate kogemuste uurimine äärmiselt oluline, sest see annab väärtuslikku infot kogu protsessi paremaks korraldamiseks.

Uurimismeetod, uurimuses osalejad, andmekogumine ja andmeanalüüs

Uurimus viidi läbi, kasutades kvalitatiivset lähenemisviisi, mis võimaldab avada uuritavat

nähtust selles osalevate inimeste isiklike kogemuste ja tõlgenduste kaudu (vt lähemalt Denzin ja Lincoln 2005, Laherand 2008, Leavy 2014), juhtumiuuringu põhimõtteid rakendades. Juhtumiuuring on mitmekülgne projekti, institutsiooni, poliitika, süsteemi, nähtuse jne uurimine erinevaid perspektiive kasutades (Stakes 2005, Simons 2014). Antud uurimuses käsitleti juhtumina rahvusvahelist lapsendamist. Rahvusvahelist lapsendamist uuriti lapsendamiseprotsessis osalejate (vanemad ja lapsed) kogemuste kirjelduste kaudu.

Rahvusvahelist lapsendamist on keeruline uurida, sest pärast lapsendamise kohtuotsust siirduvad lapsendajad koos lapsega välisriiki ning kontaktid nendega kaovad. Seega takistavad uurijaid ka geograafilised vahemaad, mistõttu on keeruline lapsendajatega kontakteeruda ja alati ei ole võimalik läbi viia traditsioonilisi silmast-silma intervjuusid, vaid tuleb kasutada teistsuguseid andmekogumisviise, näiteks interneti vahendatud andmekogumismeetodeid, nagu suhtlemine e-kirja teel, foorumites, veebipäevikute kasutamine, *Skype*'i intervjuud jne (vt lähemalt Hewson 2014). Teine raskus on seotud lapsendamissaladuse hoidmise kohustusega, mis keelab lapsendamisega tegelevatel ametnikel lapsendajate kontakte uurijatele vahendada. Selles uurimuses saadi osalejatega kontakti internetifoorumite abil. Hewsoni (2014) järgi on *online*-foorumid üks viis, kuidas kontakteeruda potentsiaalsete uurimuses osalejatega, eriti kui kasutada interneti vahendatud andmekogumismeetodeid. Esimeselt uurimuses osalema nõustunud lapsendajalt küsiti, kas ta teab veel peresid, kes on Eestist lapsendanud, ja kas ta on valmis nende käest küsima, kas ka nemad on valmis uurimuses osalema. Sellisel viisil õnnestus kaasata uurimusesse viis ameerika peret, kel oli kogemus lapsendamisega Eestist. Lisaks soovitas üks lapsendaja uurimuses osalema ühe Eestist

lapsendatud Ameerikas elava lapse. Kuna lapsi kaasatakse sotsiaaltöö praktika alastesse uurimustesse vähe, haarati sellest võimalusest kinni. Nii kujuneski uurimuses osalejate koguarvuks kuus inimest.

Uurimuses osalesid (kõik nimed on varjunimed):

- Miralda, kes oli Eestist lapsendanud kolmeaastased Danieli ja Martini
- Shelly, kes oli Eestist lapsendanud viieaastased kaksikud Mary ja Lisa
- Brenda, kes oli Eestist lapsendanud viieaastase Eriku
- Carol, kes oli Eestist lapsendanud aastase Tomi ja Eestist pärit üheteistaastase Jessica, kellest esialgsed lapsendajad loobusid
- Amanda, kes on olnud mitme Eesti päritolu lapse eestkostja pärast seda, kui algne lapsendaja oli lapsest loobunud; viimase viie aasta jooksul oli tema peres selliseid lapsi kaheksa.
- Valentina, kes lapsendati Eestist, kui ta oli 12aastane.

Uurimuses osalenud pered lapsendasid lapsed aastatel 2007–2010. Andmed koguti 2014. aasta alguses ja vastavalt juhtumiuuringu põhimõtetele moodustus andmehulk erinevatest tekstidest: perede veebipäevikud, kirjavahetus peredega, kirjalikud intervjuud ning Skype'i videovestlused. Kõik kogutud andmed olid inglise keeles, mis analüüsi protsessi käigus tõlgiti. Andmekogumine toimus kolmes etapis. Pärast kontakti saamist peredega paluti neil alustuseks kirjutada oma lapsendamise lugu ja saata see e-posti teel uurijale. Andmekogumise teise etapi moodustasid Skype'i vahendusel tehtud poolstruktureeritud intervjuud. Iga perekonna jaoks koostati personaalne intervjuukava, mis koosnes kõigile peredele samadest üldistest küsimustest ja spetsiifilistest küsimustest igale perele, mis olid tekkinud nende lugusid lugedes. Lapsendatud lapse

intervjuukava koosnes küsimustest tema kogemuse ja mälestuste kohta seoses lapsendamise protsessiga. Kolmas samm oli perede privaatsete lapsendamise veebipäevikute lugemine, milles lapsendajad kirjeldasid reaalses lapsendamise protsessi alates lapsendamise idee tekkimisest ja lõpetades lapse nende koju saabumisega. Kõiki andmeid analüüsiti, kasutades Ezzy (2002) temaatilise analüüsi põhimõtteid, st teemad, mida andmetest otsiti, ei olnud eelnevalt kindlaks määratud, vaid kerkisid esile tekstidest. Ezzy (2002) järgi võib selline analüüsimisviis viia uurija teemade juurde, mille peale ta ei oleks osanud uurimist planeerides tulla ning nii avanevad inimeste tõelised kogemused ja neile olulised teemad. Analüüsis kerkisid esile järgmised olulised teemad: lapsendamise motiivid, ettevalmistused lapsendamiseks, tutvumisreisid, informatsioon lapse kohta, kohanemine Ameerikas ja lapsendamise varjuküljed.

Enne lapsendamist: lapsendajate motiivid, koolitused, pereuuring

Nii intervjuudes kui veebipäevikutes kirjeldasid osalejad, kuidas nad olid jõudnud lapsendamise otsuseni. Brenda kirjeldas, kuidas tema soov lapsendada oli seotud lapsendamise kogemusega suguvõsas: „Ma kasvasin üles, teades, et mu vanaema on lapsendatud. Ta oli neli, kui ta lastekodust ära võeti. Minu elus oli idee lapsendamisest üks imeilus asi ja ma teadsin alati, et ma tahan adopteerida lapse ja anda talle võimaluse nagu minu vanaemal oli.” Teised uurimuses osalenud lapsendajad nimetasid peamise põhjusena raskusi bioloogiliste laste saamisel, aga ka seda, et nende esimene lapsendamiskogemus oli positiivne ning mõjutas uuesti proovima. See, et rahvusvahelise lapsendamise puhul ei ole esiplaanil mitte altruistlik soov, vaid probleemid bioloogiliste järglaste saamisega,

on kooskõlas rahvusvahelise lapsendamise trendidega, mida erinevates uurimustes on kirjeldatud (Triselioties 2000, Briggs ja Marre 2009, Selman 2010, Khanna ja Killian 2015), ent vastuolus Eesti spetsialistide arvamustega teistest riikidest pärit lapsendajate kohta (vt Anderson 2010). Kristina Andersoni 2010. aasta uurimuses „Rahvusvaheline lapsendamine Eestist: spetsialistide vaatenurk” osalenud lastekaitsetöötajad kirjeldasid välismaalastest lapsendajate motiveerimise eelkõige heategevuslike ja altruistlikena ning nende peamine soov oli uurimuses osalenud spetsialistide sõnul lapsi aidata. Helen Karu (2015), uurides Rootsist pärit lapsendajaid, jõudis aga samuti järeldusele, et lapsendamise peamine motiiv on seotud hoopis viljatuse jm probleemidega bioloogiliste järglaste saamisel. Seega on siseriiklikus ja rahvusvahelises lapsendamisest lapsendajate motiivid sarnased, sest nii nagu on teada Helen Tensbeki (2011) uurimusest, on Eestis siseriikliku lapsendamise motiivid alati olnud seotud lapsendajate viljatusega.

Rahvusvahelise lapsendamise korraldamise üldiste põhimõtete järgi (vt nt Haagi konventsioon) on lapsendajate päritoluriigi kohustus anda hinnang nende sobivusele kui lapsendajatele. Eri riigid kasutavad erinevaid praktikaid, nt Eesti lapsendajatel on soovitatud läbida PRIDE koolitus (vt MTÜ Oma Pere koduleht). Rotabi ja Gibbonsi (2012) uurimusest selgus, et Ameerikas piisab tihti sellest, kui läbitakse e-kursused, mille sisu võib varieeruda, lisaks loetakse soovitatud raamatuid. Amanda, kes on pakkunud kodu mitmele katkestatud lapsendamise kogemusega lapsele, hindas lapsendajate ettevalmistust puudulikuks. Ta ütles, et tema meelest ei

valmistata USAs lapsendajaid piisavalt ette, sest pereuuringuid² koostavad era-sotsiaaltöötajad, mitte lapsendamisagentuurid ning nende kompetentsus ei ole küllaldane: „*Ma usun, et nad ei tee väga head tööd, nad ei selgita piisavalt vanematele, mida lapsendamine endaga kaasa toob, mida see tegelikult tähendab. Adoptiivanemad arvavad, et armastusega ravib kõike! Aga ei ravi ju. Armastusest üksi ei piisa, peab olema ette valmistunud ja teadma, mis lapsendatud laps endaga kaasa toob.*” Amanda rääkis, kuidas lapsendajad kirjeldavad oma tulevase lapsega kohtudes või tema pilti nähes silmapilket armastusetunnet ning momentaalset vanema-lapse suhte tekkimist. Ka mõned uurimuses osalenud lapsendajad kirjeldasid nii uurijatele saadetud lapsendamise lugudes kui veebipäevikutes, kuidas nad kohe n-ö oma lapse ära tundsid. Amanda hinnangul ei ole see siiski piisav, et lapsendatud laps probleemideta üles kasvatada. Tema meelest teeb osa lapsendajatest selle vea (ja ta seostas seda otseselt puuduliku ettevalmistusega lapsendamiseks), et ootab lapselt tänulikkust või alandlikkust. Ka Westhues ja Cohen (1990) leidsid oma uurimuses, et lapsendajatel võib olla lapsendatud lastele ja oma perekonna toimimisele ebareaalseid ootusi, sest vanemad ei pruugi mõista, et kõik ei ole nii ideaalne, nagu nad ette kujutasid. Seetõttu on tähtis, et pöörataks tähelepanu lapsendajate ettevalmistamisele lapse kasvatamiseks. Uurimuses osalenud pidasid omaenda ettevalmistust lapsendamiseks piisavaks, nad kirjeldasid, kuidas nad lugesid erinevaid teemakohaseid raamatuid, osalesid e-kursustel jne. Ebapiisavast ettevalmistusest räägiti eeskätt seoses lapsendamise katkestamisega, mida nad olid näinud juhtuvat teistega.

² Pereuuring (ingl *home-study*) – põhjalik ülevaade lapsendajatest, tema perest ja keskkonnast (*Home Study...* i.a; vt ka <http://omapere.ee/kuidas/pereuuring/>)

Enne lapsendamist: laste valmisolek

Kui välismaal elavate lapsendajate ettevalmistamine on nende päritoluriigi korraldada, siis laste ettevalmistamine elumuutuseks on lapse koduriigi spetsialistide teha. Kristina Andersoni 2010. aasta uurimuses rääkisid Eesti spetsialistid vajadusest põhjalikumalt tegeleda lapse ettevalmistamisega lapsendamiseks. Meie uurimuses osalenud vanemate kogemused kinnitavad seda seisukohta: lastele ei räägitud lapsendamisest ja neid ei valmistatud ette elumuutuseks. Näiteks Shelly rääkis nii: „*Ma arvan, et oleks hea, kui lapsed õpiksid veidi inglise keelt, mida ma saan aru, et nad teevad koolis, ja rääkida neile veidi, mida tähendab perekonnaga liitumine. Ma tean, et spetsialistid ei pruugi teada selle pere spetsiifikat, kellega laps liitub, kuid rääkida üldiselt, mis juhtuma hakkab, kaasa arvatud, et nad lahkuvad lastekodust ja lahkuvad Eestist, et see ei tuleks neile üllatusena.*” Elu asutuses ja elu perekonnas on erinev ning lastel võib olla raske kohaneda hoopis teistsuguse elustiiliga. Lisaks ootab välismaale lapsendatud lapsi ees võõras keelekeskkond, uus kultuurikontekst, mis võib teha kohanemise veelgi keerulisemaks. Uurimuses osalenute lastest oli Erik ainsana saanud asenduskodus põhjalikuma ettevalmistuse lapsendamiseks. Brenda (Eriku lapsendaja) sõnul õpetas kasvataja lapsele ingliskeelseid väljendeid ning rääkis, mille poolest perekond erineb asenduskodust. Lisaks saatis Brenda lapsele nende pere fotoalbumi, nii sai kasvataja piltide järgi tutvustada perekonnaliikmeid. Brenda kirjeldas oma veebipäevikus pere esimest kohtumist Erikuga: „*Ta jooksis kobe oma õdede juurde ja oli väga erutatud. Ta võttis välja oma fotoalbumi ning hakkas ütleva „HEY” ja näitas tüdrukute piltide peale. Võis näha, kuidas tema väikestes mõtetes hakkasid seosed tekkima. Siis me läksime oma pagasit võtma*

ja ta läks, hoides mõlema õe käest kinni. /.../ Terve tee koju sõites hoidis ta õe käest kinni ja silitas tema juukseid ja musitas teda. Nad itsitasid ja jutustasid terve tee.”

Shelly arutles, miks ei räägita lastele asenduskodus lapsendamisest: „*Ma mõistan, et lastekodu tahab minimaliseerida laste riski pettumusteks, kui mingil põhjusel lapsendamine ei lähe läbi, ja ma saan aru, et nad tahavad hoida lapsi haiget saamast, kuid ma arvan, et väike ettevalmistus ja väike rääkimine laste tunnetest oleks kasulik.*” Töenäoliselt on Shellyl õigus ning lastele ei räägita ees ootavast lapsendamisest ja asenduskodust lahkumisest kartuses, et nende lootused võivad puruneda, kui mingil põhjusel lapsendamine (mis on pikk ja keeruline protsess) katki jääb. Ka Helen Karu (2015) uurimuses osalenud peredel oli sarnane kogemus, et laste eest varjati lapsendamise plaane. Võimalik, et tegemist on laiema suhtumisega lapse arvamusega arvestamisse ning lapsele oma elu otsustes osalemise õiguste andmisesse, sest teistest uurimustest (vt nt Auväär 2007, Linno 2012) on teada, et lastekaitsetöös ei käsitleta last võrdväärse partnerina ning vahel püütakse last kaitsta sellega, et talle ei selgitata kõike (vt lähemalt Vösu 2015). Sellest aastast kehtima hakanud lastekaitseseadus loodetavasti muudab seda mõtteviisi, kuna sõnastab selgelt vajaduse välja selgitada lapse huvid tema elu puudutavate otsuste tegemisel, sealhulgas nõude kavandatavat otsust lapsele selgitada (vt lastekaitseseaduse § 21 lg 2 p 2).

Tutvumisreisid

Lapse ja perekonna omavaheliseks tutvumiseks on perekonnaseaduse (2010) järgi muudetud lapsendamiseelsed kohtumised kohustuslikuks. Uurimuses osalenud perede kogemuste järgi korraldas nende reise USA-poolne lapsendamisagentuur ning Eestis oli peredel kontaktisik, kes organiseeris lastega

kohtumised, sõidutas tulevasi vanemaid asenduskodudesse ning soovi korral aitas majutusega. Enamasti olid perede kohtumised lapsega lühiajalised, veidi erines Miralda pere kogemus: „*Me olime palunud I-l [abistajal] küsida, kas me saame Martini viia ööseks korterisse [külaliskorter, kus peatuti]. Direktor nõustus. Me vahetasime Martini mähkme ja olime valmis minema. /... / Meil oli tore külastus ja ta [Martin] oli nukuke. Ta magas terve öö, siis me olime üleval ja viisime ta tagasi kell 11.*” Miralda ja tema mees olid väga rõõmsad sellise pikaajalise kohtumise üle, ent selle näite puhul tekib küsimus lapse heaoluga arvestamisest: Martin oli kolmeaastane, ta viidi asenduskodust ööseks võõrast keelt rääkivate võõraste isikute hoolde. Olukord oleks olnud lapse jaoks sõbralikum, kui temaga oleks kaasa läinud keegi tuttav inimene, kes oleks n-ö tõlkinud arusaamatut olukorda. Helen Karu (2015) uurimusest on teada, et praegu toimuvad lapsendajate ja lapse esmased kohtumised rahvusvahelist lapsendamist korraldava spetsialisti juuresolekul lapsele tuttavas keskkonnas.

Valentina, kes oli 12aastane, kui ta koos vennaga lapsendati, kirjeldas oma kohtumist lapsendajatega nii: „*Perekond sõitis Eestisse mõned korrad ja me saime nendega koos aega veeta ja saime üksteisega paremini tuttavaks, aga me päriselt ei saanudki nendega rääkida, sest me ei osanud üldse inglise keelt, ainus, mis ma teadsin, oli see, kuidas öelda „tere” ja „head aega”, see oli kõik.*” Helen Karu uurimusest selgus, et lapsendajad ei hinnanud keeruliseks seda, et nad pidid lastega esimesel kohtumisel suhtlema kehakeeles, sest ei mõistnud vastastikku teineteise keelt, ent nagu näha Valentina jutust, võib see suurema lapse jaoks olla lisapinge allikas. Ka rääkis Valentina, et ta ei käitunud lapsendajate juuresolekul loomulikult, vaid hoidis ennast tagasi: „*Kui nad siin alguses käisid, olime veidi närvis ja me*

ei olnud kindlad, kuidas nende juuresolekul käituda, seega olime päris vaiksed lapsed.” Lapse ja vanemate kohtumine enne lapsendamise otsustamist on oluline, ent seda tuleks korraldada nii, et laste huvid oleksid kaitstud.

Informatsioon lapse kohta

Kirjandusest on teada, et lapsendamise edukus sõltub suuresti informatsioonist, mida lapsendajatele lapse, tema tervisliku seisundi ja päritolu kohta antakse (vt nt Schwartz 2006). Uurimuses osalenud vanemad olid kriitilised selle info suhtes, mida nad olid Eestist enne lapsendamist lapse kohta saanud. Nad rääkisid, et tundsid puudust asenduskodu argirutiini ja lapse päritolu kohta käivast infost. Põhiline teave, mida nad said, oli meditsiiniline info lapse terviseseisundi kohta, kuid ka selle sisukus oli väga erinev. Mõni lapsendaja sai kogu informatsiooni lapse terviseseisundi kohta, kuid oli juhtumeid, kus terviseinfo oli täpsustamata või ebatõene. Näiteks diagnoositi Ameerikas mitmel juhul lastel lootea alkoholi sündroom (FAS), mille kohta puudus märke lapse terviseseisundi ülevaates. Siin võib olla muidugi tegemist ka arenguhäirete diagnoosimise erinevustega eri riikides, mistõttu lastel oligi FAS diagnoosimata. Samas nagu ütles Brenda: „*Fetaalne alkoholisündroom on eluaegne pühendumine, väga raske asi, millega toime tulla, seda ei saa parandada, ei ole ühtegi ravimit, mis seda leevendaks. See kahjustab nende aju ja mõned [lapsendamise] katkestamised, mida ma tean, olid tingitud sellest, et pered lapsendasid lapsed, kellel oli fetaalne alkoholisündroom ja nad ei olnud sellest teadlikud.*” Lapsendajad tundsid puudust ka infost lapse argipäevase rutiini kohta. Nii nagu lapsel on raske harjuda eluga perekonnas, mis erineb elust asenduskodus, on ka lapsendajatel raske ette kujutada, milline oli lapse argipäev asutuses elades. Välismaalt lapsendajate puhul lisandub

veel kultuuriline eripära ning igasuguse ettekujutuse puudumine sellest, mida tähendab asenduskodu Eestis. Lapsendajad rääkisid ka juhtumitest, kus nende eest varjati laste halbu harjumusi. Amanda: „*Võtame kas või meie lapsendatud Julia, ta oli 12aastane, kui me ta lapsendasime. Ta suitsetas, jõi alkoholi ja tarvitas narkootikume, keegi ei rääkinud seda meile, aga nad teadsid. Nad arvasid vist, et kui nad meile seda räägivad, et siis me ei taha teda. See ei ole nii, lihtsalt tausta peab teadma, peab teadma, kelle sa lapsendad.*”

Kokkuvõrt: uurimuses osalenud lapsendajad ei saanud laste kohta piisavat ja tõest infot. Nad rõhutasid, et igasugune teave on oluline, ka näiteks lapse halbade harjumuste kohta, sest see võimaldab vanematel paremini valmistuda lapsega koos kasvamiseks.

Laste kohanemine ja selle toetamine

See, kuidas lapsed teises riigis kohanevad ja hakkama saavad, on üks olulisemaid rahvusvahelise lapsendamise seotud küsimusi. Erinevad autorid (nt Barcons jt 2012) on seisukohal, et teistest riikidest lapsendatud lastel on väga keeruline taust ja nad vajavad kohanemiseks professionaalset abi. On leitud, et erinevad teraapiad, nõustamised ja toetavad teenused on suurendanud laste võimekust kohaneda ja kiinduda. Samas ei saa Ameerika Ühendriikides võõrriigist pärit lapsendatud lapse vanemad üldjuhul riigilt ega osariigilt rahalist toetust või toetavaid teenuseid (*International Adoptions and ...* i.a). Seega leiavad vanemad oma lapsele meditsiinilist või terapeutilist abi omal käel ning enamasti rahastavad seda ise. Rääkides toetavatest teenustest, mida nende lapsed on vajanud ja kasutanud, töid uurimuses osalenud lapsendajad välja kooli kui olulise institutsiooni laste toetajana. Ameerika Ühendriikide mitmekesine koolisüsteem pakub lastele kõikvõimalikke tugiteenuseid

ja lapsevanemad saavad valida oma lapse vajadustele vastava kooli. Enamus uurimuses osalenud lastest sai erinevaid nõustamis- ja/ või rehabilitatsiooniteenuseid just koolist.

Kuid lisaks meditsiinilistele ja psüühilistele erivajadustele, mis kohanemise keeruliseks teevad, võivad lapsendatud lapse jaoks olla keerulised ka lihtsad igapäevased asjad. Valentina kirjeldas oma kogemust uude keskkonda sattudes: „*Ma tundsin end veidi segaduses, sest ma ei teadnud siin midagi, kõik nägi välja nii erinev ja toit maitstes imelikult. See oli alguses päris raske minu jaoks, aga siis ma harjusin sellega, kuid see võttis kaua aega.*” Ka vanemad rääkisid, et Eestist lapsendatud lastel oli raskusi ameerikaliku toiduga harjumisel. Eri riikide toitumistavad on erinevad ning uurimuses osalenud pered töid välja, et osa lapsi ei ole tänase päevani täielikult uue toidukultuuriga harjunud vaatamata sellele, et möödunud on mitu aastat.

Lisaks oli mõnel lapsel keeruline tulla toime perekonnas elamisega. Näiteks pidas Shelly just seda laste jaoks kõige raskemaks: „*Ma arvan, et nende [laste] jaoks oli kõige raskem harjuda perekonna kui terve ideega sellest. Neil oli raske mõista suhteid perekonnaliikmete vahel ja seda, kuidas perekond töötab.*” Lapse üleminek asenduskodust uude koju toob tema jaoks kaasa eelmise elu kaotuse, asenduskodusse jäävad maha sõbrad ja kasvatajad, kellega laps on harjunud. Muutusega paremaks toimetulemiseks saavad kaasa aidata nii asenduskodu töötajad kui ka lapsendajad. Vanemate jutust selgus, et uue kodu ja perega kohanemist lihtsustas see, kui lapsed said kaasa võtta isiklikke asju. Shelly: „*Üks toremaid asju, mis lastekodu tegi, mis oli väga, väga tänuväärne, oli see, et nad andsid tüdrukute beebiraamatud nendega. Seega neil oli suur pildiraamat ja esimestel nädalatel pärast koju jõudmist istusime ja vaatasime pilte ja nad rääkisid, kes nende sõbrad on. /.../*

Ma arvan, et on väga tähtis, et neil on midagi, mis ühendab neid, ühendab neid ... hmmm ... nende ... hmmm ... [otsib õiget väljendit], mida nad mäletavad oma minevikust. "Just see on midagi, mida Eesti asenduskodud saaksid ära teha laste paremaks kohanemiseks uues keskkonnas. Seoses laste jaoks harjumata tootumistavadega rääkis Shelly, kuidas ta pani lahkumisperool asenduskodus tähele, et lastele maitsevad puuviljad ning ostis neid ka Ameerikasse jõudes, et lastel oleks midagi tuttavat: „Üks asjadest, mis neile maitseb, kui nad siia tulid, oli puuvili, /.../, nad võisid süüa puuvilju kogu aeg, hommikust õhtuni."

Lisaks lastele vajavad toetust ja abi ka vanemad. Neile võib piisata perekonnalt ja kogukonnalt saadav toetusest, kuid nad võivad vajada ka professionaalset nõustamist oma lapsendatud lastega ja muutunud olukorraga toime tulemiseks (Levy-Shiff, Zoran ja Shulman 1997).

Uurimuses osalenud vanemad ametlikku nõustamist ei saanud ja enda sõnul seda ka ei vajanud. Kuid nad kõik olid internetipõhiste tugigruppide liikmed, kus jagatakse teiste lapsendajatega muresid ja rõõme. Brenda: „Minu kogukond ja teised adoptiivpered on minu põhiliseks tugigrupiks. Siin on samuti väga-väga suur internetipõhine kogukond mis meil on ja ma olen seda varem kasutanud ning sellest on palju kasu." Uurimuses osalenud pereemad töid välja lapsendamisjärgsete toetavate teenuste vajalikkuse teistele lapsendajatele, rõhutades, et nemad ise neid ei vaja. Näiteks Brenda rääkis: „Mina ei vaja nii palju, kuid jah, on peresid, kes vajaksid abi, kuid seda on raske leida, kui sul seda on vaja. Mina tunnen nii, see on see, mida teised vanemad on mulle rääkinud." Võimalik, et kunagi on ka Brenda ise sellist abi vajanud ning seetõttu oskab seda välja tuua kui olulist kogemust.

Ameerikasse lapsendamise varjuküljed

2013. aastal tõi uudisteagentuur Reuters avalikkuse ette jahmatava tõe Ameerika lapsendamise varjupoolest, kirjeldades internetis lapsendajate tugigruppides toimuvat mitte-ametlikku lapsendatud laste vahendamist, 70% nendest lastest olid välismaalt lapsendatud (vt lähemalt Twohey 2013). Uurimuses osalejad rääkisid ka juhtumitest, kus Eestist pärit laste lapsendamine katkestati. Paraku puudub ametlik statistika selle kohta, kui palju Eestist lapsendatud lapsi on jäänud oma lapsendajate juurde elama ja kui palju on sattunud Ameerika lastekaitseüsteemi ning vajanud uut kodu ja peret. USAs on riigisiseseid adopteerimiste katkestamisi erinevatel andmetel 10–25% (vt lähemalt *Welfare* 2012).

Lapsendamise ebaõnnestumisel on mitu põhjust. Kirjanduses peetakse üheks põhjuseks seda, et lapsendatud lapse kohta antakse tulevastele vanematele vale- või vähest informatsiooni, mistõttu nad ei ole piisavalt ette valmistunud laste võimalikeks emotsionaalsete, meditsiiniliste ja käitumuslike probleemidega toimetulekuks (Schwartz 2006). On ka välja toodud, et suurem risk kogeda lapsendajate poolt hülgamist on mitme erivajadusega lastel (Levy-Shiff, Zoran ja Shulman 1997), vanemas eas lapsendatud lastel ning lastel, kes on eelnevalt kogenud väärkohtlemist, varasemat lapsendamise katkestamist, emotsionaalseid või psüühilisi probleeme (Westhues ja Cohen 1990). Samuti on suuremas riskis seksuaalselt väärkoheldud lapsed või seksuaalselt väljakutsuvalt käituvad lapsed (Smith ja Howard 1991). Eestist välisriiki lapsendatud lapsed on enamasti erivajadustega ning vanemas eas (vt lähemalt Kivirüüt 2011), nad on pikemat aega elanud asenduskodudes ning neil võib esineda

emotsionaalseid ja psüühilisi probleeme. Seega on suur oht, et Eestist lapsendatud lapse puhul võib lapsendamissuhte katkeda. Selle ärahoidmiseks on äärmiselt oluline vanemate ettevalmistus, adekvaatse informatsiooni andmine perele ning lapse ettevalmistamine.

Amanda on viimase viie aasta jooksul tegelenud kaheksa Eestist pärit lapsega, kelle vanemad on soovinud lapsendamissuhte lõpetada. Mõned lapsed on tema juurde elama jäänud, teised on leidnud endale uued lapsendajad, seega on tal hulgaliselt tähelepanekuid, miks mõned lapsendamisid võidi katkestada. Amanda tõi paar näidet: „*Ma tõesti ei tea, ei tea, ta on nii hea laps, suurepärane, miks nad temaga hakkama ei saanud. Nad ütlesid, et tema sees on teine laps, kes vabest välja tuleb. Milline see teine laps on ja kus ta on, seda ma ei tea, mina ei ole teda näinud. Ta on tõesti imetore laps.*” Võimalik, et sellel juhtumil ei sobinud lapsendajad ja laps omavahel või olid lapsendajate ootused teistsugused kui tegelikkus või ei olnud neil informatsiooni lapse käitumise iseärasuste kohta. See kõik võib olla seotud ettevalmistusega lapsendamiseks, mille osas USAs puuduvad ühtsed reeglid. Need kõik on spekulatsioonid, sest ka Amanda ei osanud täpsemalt põhjendada, miks see poiss oma esimestest lapsendajatest ilma jäi. Amanda tõi veel ühe näite, miks lapsendamissuhte ebaõnnestus: „*Ja on üks vanem paar, kes lapsendas teismelised. Teismelised! Kuidas on võimalik, et antakse 60–70aastastele kasvatada teismelised.*” Selle näite puhul võis olla lapsendamise ebaõnnestumise põhjuseks vanemate valik: eakatel vanematel on raskem teismelisi mõista ning nende arenguliste iseärasustega toime tulla. Amanda võttis oma kogemuse kokku selliselt, et tema meelest ei kontrollita laste ja lapsendajate sobivust piisavalt. Uurimuses osalenud pered olid lapsendanud lapsed ajal, kui tutvumisreisid enne lapsendamist ei olnud kohustuslikud. Ka

see võib olla üks põhjus, miks osa lapsendamisi katkestati. Helen Karu 2015. aasta uurimusest selgus, et nüüd viibib iga välismaalasest lapsendaja ja lapse esmase kohtumise juures lapsendamisega tegelev spetsialist, kes jälgib, kas potentsiaalse lapsendaja ja lapse vahel saab kujuneda vanema-lapse suhe.

Lisaks sellele, et lapsendatud laps võib sattuda olukorda, kus ta ei ole oodatud ja armastatud ning tema adoptiivperikond annab ta kellegi teise kasvatada, võib tekkida veel üks komplikatsioon. Lapsega Ameerika Ühendriikidesse jõudes tuleb lapsendamisprotsess seal lõpule viia ning see on vanemate enda vastutus, kas nad teevad seda või mitte. Protsessi lõpetamise järel saab lapsendatud laps Ameerika Ühendriikide kodanikuks. Kui lapsendamisprotsessi ei lõpetata, muutub laps immigrandiks. Lapsepõlves ei pruugi see lapse jaoks nii tähtis olla, kuid täiskasvanuks saades tekivad seoses sellega mitmesugused probleemid. (*Acquiring U.S. Citizenship ...* i.a) Sellises olukorras oligi uurimuse läbiviimise hetkel Valentina, kelle esimene lapsendajate perekond ei olnud lapsendamist lõpetanud ning Valentinal ei olnud USA kodakondsust. Seetõttu ei saa uus perekond Valentinat ametlikult lapsendada, vaid nad peavad alustama kohtuprotsessi Valentina kodanikustatuse määramiseks.

Kokkuvõtteks

Eesti on rahvusvahelises lapsendamises lapsi loovutav riik ning hetkel kehtib rahvusvahelise lapsendamise leping ainult Rootsiga. Eestist saab välismaale lapsendada neid lapsi, kellele siin ei ole uut kodu ja perekonda leitud. Nendeks on enamasti suuremad lapsed, õdede-vendade grupid, keda ei tohi lahutada, ning puudega lapsed (vt täpsemalt Kivirüüt 2011). Käesolev uurimus keskendus Ameerika lapsendajate kogemuste uurimisele. Vaatamata sellele, et rahvusvahelise

lapsendamise valdkonnas on toimunud suured muudatused võrreldes ajaga, mil uurimuses osalejad lapsendasid, annab nende kogemuste uurimine ettekujutuse sellest, kuidas inimesed on kogenud Eesti rahvusvahelise lapsendamise korraldust. Uurimusest selgus, et rahvusvahelise lapsendamise peamine motiiv ei ole üksnes altruistlik soov lapsi aidata, nagu oli siiani Eestis arvatud (vt Anderson 2010), vaid sellega kombineeruvad raskused bioloogiliste järglaste saamisega. Seega on rahvusvahelise ja siseriikliku lapsendamise motiivid sarnased. Helen Karu (2015) uurimusest selgus, et Eesti spetsialistid peavad just lastetuse motiivi lapse heaolu tagajaks, altruistliku abistamissoovi umbusaldatakse. Ühe olulise puudujäägina Eesti rahvusvahelise lapsendamise korralduses töid kõik uurimuses osalenud pered välja, et nad ei saanud laste kohta piisavalt informatsiooni. Samas on erinevate uurimuste tulemuste järgi just see lapsendamise edukuse tagaja. Informatsiooni varjamine lapsendajate eest ja/või ebatõene informatsioon võib viia olukorrani, kus lapsendajad ei saa lapse kasvatamisega hakkama ning lapsendamisuhel lõpetatakse. Eestist USAsse lapsendatud laste jaoks tähendab see seda, et nad satuvad Ameerika lastekaitseüsteemi kliendiks. Antud uurimuse eesmärk ei olnud uurida põhjusi, miks mõned lapsendamisuhed

lõppevad, ent uurimuses osalenud vanemad, tuginedes teiste lapsendajate kogemustele, seostasid seda nii perele lapse kohta antud puuduliku informatsiooniga kui ka lapsendajate puuduliku ettevalmistusega.

Lapsendajad olid kogenud, et asendushooldusel elavaid lapsi ei valmistatud ette lapsendamiseks ning elukorralduse muutusteks, sarnasele tulemusele olid jõudnud ka Kristina Anderson (2010) ja Helen Karu (2015). Samas lihtsustaks laste ettevalmistamine oluliselt nende kohanemist uue elukorraldusega. Lapsendajatele oleks oluline info Eesti asenduskodude argipäevast, sest tulenevalt erinevatest kontekstidest ei pruugi välismaalt pärit lapsendajad mõista, milline on olnud lapse argipäev. Laste ja pere omavahelise sobivuse väljaselgitamiseks on Eesti rahvusvahelise lapsendamise korralduses välja töötatud uued reeglid (vt lähemalt Karu 2015) võrreldes ajaga, kui uurimuses osalenud pered Eestist lapsendasid, ent oluline on korraldust edasi arendada ning lisaks tutvumisreisile ja kohtumiste korraldamisele valmistada mõlemat osapoolt ette ees ootavaks elumuutuseks. Välismaale lapsendamise korraldamisel on oluline tunda uue riigi lastehoolekande süsteemi, et osata hinnata, kas välismaale suunduv puudega laps saab seal vajalikku abi ja toetust. **S**

Viidatud allikad

- Acquiring U.S. Citizenship for your Child. Intercountry Adoption.* U.S. State Department of Safe-Bureau of Consular Affairs http://adoption.state.gov/us_visa_for_your_child/citizenship.php (20.03.2014).
- Anderson, K. (2010). Rahvusvaheline lapsendamine Eestis. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool.
- Asendushoolduse kontseptsiooni alusanalüüs* (2013). Sotsiaalministeerium. www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/ahk_alusanalys_dets_2013.pdf (26.04.2016).
- Auväart, K. (2007). Lastekaitse erialadiskursus Eesti lastekaitse käsiraamatutes. Teoses: Selg, M. Linno, M. (toim.). Ülikoolilt Tartu linnale: sotsiaaltöö-teemaliste üliõpilasuuringute kogumik IV. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 34–42.
- Barcons, N., Abrines, N., Brun, C., Startini, C., Fumado, V., Marre, D. (2014). Attachment and Adaptive Skills in Children of International Adoption. *Child and Family Social Work*, 19, 89–98.
- Briggs, L., Marre, D. (2009). Introduction, The Circulation of Children. Teoses: Briggs, L., Marre, D. (toim.). *International Adoption: Global Inequalities and the Circulation of Children*. New York: University Press, 2–27.

- Denzin, N. K., Lincoln, Y. S.** (2005). Introduction: 'The Discipline and Practice of Qualitative Research'. Teoses: Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (toim.). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Third Edition. Sage: London, New Dehli, 1–32.
- Ezzy, D.** (2002). *Qualitative Analyses: Practice and Innovation*. Allen and Unwin, Crows Nest.
- Hewson, C.** (2014). *Qualitative Approaches in Internet-Mediated Research: Opportunities, Issues, Possibilities*. Teoses: Leavy, P. (toim.). *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. Oxford University Press, 423–451.
- Home Study Requirements. Intercountry Adoption.** Bureau of Consular Affairs. U.S. Department of State. <http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/adoption-process/who-can-adopt/home-study-requirements.html> (21.05.2015).
- International Adoptions and Adoption Subsidies.** Adoption.com https://adoption.com/wiki/Adoption_Subsidies (13.05.2014).
- Karu, H.** (2015). Rahvusvaheline lapsendamine Eestist Rootsi: lapsendajate ja spetsialisti vaatenurk. Magistritöö. Tartu Ülikool.
- Khanna, N., Killian, C.** (2015). „We Didn't Even Think Adopting Domestically”: The Role of Race and Other Factors in Shaping Parents' Decisions to Adopt Abroad. *Sociological Perspectives*, 1–25.
- Kivirüüt, T.** (2011). Lapsendamise käsiraamat. MTÜ Oma Pere www.omapere.ee (20.04.2014).
- Laherand, M.** (2008). Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Infotrükk.
- Lastekaitseadus.** RT I, 06.12.2014, 1.
- Leavy, P.** (2014). Introduction. Teoses Leavy, P. (toim.). *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. Oxford University Press. 1–16.
- Levy-Shiff, R., Zoran, N., Shulman, S.** (1997). International and Domestic Adoption: Child, Parents, and Family Adjustment. *International journal of behavioral development*, 20(1), Israel: Bar-Ilan University, 109–129.
- Linno, M.** (2012). Eriala esitlemine lastekaitsetöötajate lugudes laste vastu suunatud vägivallast. Teoses: Strömpl, J., Selg, M., Linno, M. (toim.). *Narratiivne lähenemine sotsiaaltööuurimises. Laste väärkohtlemise lood*. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 120–165.
- Perekonnaseadus.** RT I, 2009, 60, 395.
- Rotabi, S., K., Gibbons, L. J.** (2011). Does the Hague Convention on Intercountry Adoption Adequately Protect Orphaned and Vulnerable Children and Their Families? *Journal of Child & Family Studies*, 21, 106–119.
- Selman, P.** (2009). The Movement of Children for International Adoption. Developments and Trends in Receiving States and States of Origin, 1998–2004. Teoses: Marre, D., Briggs, L. (toim.). *International Adoption: Global Inequalities and Circulation of Children*. New York: New York University Press. 32–51.
- Selman, P.** (2010). Intercountry adoption in Europe 1998–2008. *Adoption & Fostering*, 34(1), 4–19.
- Simons, H.** (2014). Case-Study Research: In-Depth Understanding In Context. Teoses Leavy, P. (toim.). *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. Oxford University Press, 455–470.
- Stake, R. E.** (2005). Qualitative Case Studies. Teoses Denzin, N. K. Lincoln, Y. S. (toim.). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Third Edition. Sage: London, New Dehli. 443–466.
- Statistics (i.a).** Hague Conference on Private International Law. www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.publications&dtid=32&cid=69 (13.05.2016).
- Statistics. Intercountry adoption (i.a).** Bureau of Consular Affairs. U.S Department of State <http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/about-us/statistics.html>
- Schwartz, L. L.** (2006). When Adoptions Go Wrong. Psychological and Legal Issues of Adoption Disruption. United States of America: The Haworth Press.
- Smith, L. S., Howard, A. J.** (1991). Comparative Study of Successful and Disrupted Adoptions. *Social Service Review* 65(2), Chicago: The University of Chicago, 248–265.
- Tensbek, H.** (2011). Lapsendajate ootused ja tegelikkus. Magistritöö. Tallinna Ülikool.
- Triseliotis, J.** (2000). Intercountry Adoption: Global Trade or Global Gift? *Adoption & Fostering* 24(2), 45–54.

- Twohey, M.** (2013). Americans Use the Internet to Abandon Children Adopted from Overseas. *Reuters Investigates*. www.reuters.com/investigates/adoption/#article/part1 (14.03.2014).
- Vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse robeline raamat** (2014). Sotsiaalministeerium. www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Lapsed_ja_pered/Asendushooldus/ah_rr_dets_2014.pdf
- Võsu, S.** (2015). Lapse ärakuulamine: kasutatavad praktikad tsiviilkohtumenetluses. Magistritöö. Tartu Ülikool.
- Welfare, C.** (2012). Adoption Disruption and Dissolution. *Child Law Practice* 13(12), 158–160.
- Westhues, A., Cohen S. J.** (1990). Preventing disruption of Special-Needs Adoptions. *Child Welfare*. New York: Child Welfare League of America.
- Yngvesson, B.** (2002). Placing the „Gift Child” in Transnational Adoption. *Law & Society Review* 36(2), 227–256.

Autorid



Merle Linno



Anni Amberg

Merle Linno (MSW) töötab Tartu Ülikoolis ühiskonnateaduste instituudis sotsiaaltöö lektorina. Tema peamine uurimisvaldkond on seotud lastekaitsetööga Eestis.

Anni Amberg omandas Tartu Ülikoolis sotsiaalteaduste magistrikraadi sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal. On töötanud probleemkäitumisega laste- ja noorukitega, tegelenud võrgustiku koordineerimise ja kuriteoennetusega.

Abstract

Intercountry adoption is a well-known remedy when it comes to finding a new home and family for children who cannot live with their birth parents. The number of Estonian children who found a new home and family through intercountry adoption from the beginning of the 1990s is not high, and is diminishing. But the personal experiences of adopters and adoptees have not been studied, and Estonia only has information available that was gathered from post-adoption formal reports.

This article provides an overview of a qualitative study that was conducted at the beginning of 2014, with the aim of studying the experiences of adopters from the USA who have adopted children from Estonia. In spite of ending the treaty that covers intercountry adoption between Estonia and USA in 2013 in order to improve the intercountry adoption system in Estonia, the experiences of adopters are valuable resources. The results of the study reveal that the motives of intercountry adopters are more varied than has been shown in previous studies in Estonia: a strong altruistic wish to help children was mentioned, as well as infertility problems being a root cause. Adopters participating in the study talked about problems in getting information about the adoptee and, according to the literature, insufficient information could lead to an interrupted adoption process. Estonia does not have any information about interrupted adoptions in the USA or about the number of Estonian children who entered the USA's child protection system. Participants knew of several cases and they associated this with inadequate information about the child itself and with insufficient preparations by prospective adoptive parents in the USA.